

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1027/2538

อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาว ศิริพร วนพฤษ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 45

คำว่าพ้นโทษซึ่งจะวางโทษทวิคูณได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 55 คือพ้นโทษที่ได้รับจริงๆ ในคดีก่อนเมื่อในคดีก่อนศาลลงโทษจำคุก และปรับแต่รอการลงโทษจำคุกไว้จำเลยจึงไม่ได้รับโทษจำคุกจริงๆ หรืออีกนัยหนึ่ง โทษจำคุกที่รอไว้ไม่ใช่โทษจำคุกที่จำเลยได้รับจริงแม้จะพ้นโทษปรับแต่คดีก่อนมีทั้ง รอการลงโทษจำคุกและปรับถือไม่ได้ว่ามีการพ้นโทษจำคุกจึงวางโทษจำเลยทวิคูณ ตามมาตรา 45 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 13, 27, 42, 44, 45, 47, 49 พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526 มาตรา 3, 4, 5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 และ ให้แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) ของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์และจ่ายค่าปรับ ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งกับให้วางโทษทวิคูณและบวกโทษของจำเลยที่รอการ ลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5081/2535 ของศาลอาญา เข้ากับโทษของ จำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 27(1), 44 วรรคสองให้จำคุก 6 เดือนและปรับ 14,800 บาท จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือน และปรับ 7,400 บาท โทษจำคุกเห็นสมควรให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30ของกลางให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้จ่ายค่าปรับให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่ง ส่วนที่โจทก์ขอให้บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5081/2535 ของศาลอาญาเนื่องจากคดีนี้ศาลมิได้ลงโทษจำคุกจำเลย จึงให้ยกคำขอของโจทก์ส่วนนี้ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าคดีนี้ต้องวางโทษจำเลย ทวิคูณหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า ในคดีก่อนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 ศาลอาญาได้ลงโทษจำเลยฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าด้วยการขายเสนอขายซึ่งโสตทัศนวัสดุ(แถบบันทึกเสียง) โดยจำคุก 3 เดือน และปรับ 20,000 บาทรอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ต่อมาวันที่ 28 กรกฎาคม 2536ซึ่งเป็นเวลา 1 ปีเศษ นับจากวันที่ศาลอาญาพิพากษากล่าวคือยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี ที่ศาลรอการลงโทษไว้ จำเลยได้กระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าด้วยการขาย เสนอขายแถบบันทึกเสียงเป็นคดีนี้อีก พิจารณ์แล้วพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521มาตรา 45 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปี กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก ให้วางโทษทวิคูณ" เห็นว่า คำว่าพ้นโทษ คือพ้นโทษที่ได้รับจริง ๆ ในคดีก่อน เมื่อในคดีก่อนศาลลงโทษจำคุกและปรับแต่รอการลงโทษจำคุกไว้ จำเลยจึง

ไม่ได้รับโทษจำคุกจริง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งโทษจำคุกที่รอไว้ไม่ใช่โทษจำคุกที่จำเลยได้รับจริง แม้จะพ้นโทษปรับ แต่คดีก่อนมีทั้งรอการลงโทษจำคุกและปรับ ถือไม่ได้ว่าการพ้นโทษจำคุกกรณีจึงวางโทษจำเลยทวิคูณตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 45 ไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่วางโทษจำเลยทวิคูณในคดีนี้ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ยงยุทธ ธารีสาร-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ